رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٣١٢ لعام ١٤٣٧هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٢٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢هـ

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - التأخر في تنفيذ العمل على الحساب - تضرر المتعاقد - مستحقات العقد - صرف المستخلص الختامي - حسم الدفعة المقدمة - غرامة تأخير - غرامة إشراف - التأخر في تنفيذ العقد - تعويض - فقدان المواد والمعدات المحجوزة - الاستئناس برأي الخبير - أتعاب الخبير - تكاليف نقل المياه الجوفية - انتفاء الصعوبات غير المتوقعة - حد ارتفاع الجهالة - عرف - حجية العقد - تسبب المتعاقد في الضرر - التأخر في اعتماد المخططات - انتفاء ركن الضرر - انتفاء ركن العلاقة السببية - الرسومات الزكوية والتأمينية عن أعمال العقد - انتفاء ركن الخطأ - المختص بتعويض المتعاقد عن المقابل المالي للوافدين - مصروفات الدعوى - الحكم للأعم الأغلب.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تنفيذ أعمال العقد على حسابها، وكذلك إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأعمال المنفذة والأضرار اللاحقة بها - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على أعمال إنشائية، ثم قيامها بسحب تلك الأعمال من المدعية لتنفيذها على حسابها جراء التعثر في إنجازها - عدم قيام المدعى عليها باستكمال إجراءات تنفيذ أعمال العقد على حساب المدعية ولمدة بلغت

خمس سنوات تقريباً؛ ومن ثم يكون تنفيذ تلك الأعمال على حساب المدعية مخلاً بضبط القيمة المالية المتفق عليها بالعقد، ومضراً بالمدعية؛ مما يتقرر معه إلغاء قرار تنفيذ أعمال العقد على حساب المدعية - استحقاق المدعية قيمة المستخلص الختامي بعد حسم المتبقي من الدفعة المقدمة لها - عدم استحقاق المدعية إعادة غرامة التأخير والإشراف؛ لثبوت تأخرها في تنفيذ أعمال العقد - استحقاق المدعية التعويض عن قيمة المواد والمعدات المحجوزة لصالح تنفيذ أعمال العقد وفق تقدير الخبير؛ وذلك لفقدانها من موقع العقد، ولعدم استكمال المدعى عليها إجراءات تنفيذ أعمال العقد على حساب المدعية بالمخالفة للنظام - عدم استحقاق المدعية التعويض عن تكاليف نقل المياه الجوفية؛ لعدم شمولها بالصعوبات المادية غير المتوقعة والتي يعود تقديرها إلى العرف وأهل الاختصاص وشروط العقد، إضافة إلى تسبب المدعية في ارتفاع منسوب المياه بعدم حماية موقع العقد منها - عدم استحقاق المدعية التعويض عن إهدار الوقت بسبب اعتماد المخططات والبت في مشكلة تسرب المياه الجوفية؛ لعدم تضرر المدعية من ذلك، ولانقطاع العلاقة السببية بين الضرر والسبب المدعى بهما بضعف أداء المدعية في تنفيذ أعمال العقد - عدم استحقاق المدعية التعويض عن أضرار ترحيل مخلفات أعمال الحفر خارج الوقت المحدد بمرور الشاحنات؛ كون الأضرار المدعى بها نتيجة تصرف المدعية بنقل المخلفات خارج الوقت المحدد، ولم تكن نتيجة مباشرة لقرار تحديد وقت مرور الشاحنات - عدم استحقاق المدعية التعويض عن المبالغ المفروضة عليها لمصلحة الهيئة العامة للزكاة

والدخل وشركة التأمين على أعمال العقد؛ لانتفاء خطأ المدعى عليها في سحب أعمال العقد من المدعية - توجه مطالبة المدعية التعويض عن زيادة المقابل المالي للوافدين لصندوق تنمية الموارد البشرية لا للمدعى عليها - استحقاق المدعية التعويض عن تكاليف الخبير المنتدب في هذه الدعوى؛ وذلك للحكم لصالحها في الطلب المنتدب لأجله الخبير - عدم استحقاق المدعية أتعاب الاستشارات الشرعية والنظامية؛ لرفض أغلب طلباتها في الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
- القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- القاعدة الفقهية: (العادة محكمة).
- القاعدة الفقهية: (إذا سقط الأصل سقط الفرع).
- المادتان (٤٣، ٥٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ، بشأن تشكيل لجنة تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة عن المقابل المالي للوافدين.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة الإدارية بلائحة دعوى قيدت قضية في ١٤٣٧/٨/١٦هـ وأرفق بعد ذلك عدة مذكرات حاصلها: أنه بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ تم تحرير محضر لجنة فتح المظاريف لمشروع تنفيذ مبانٍ إدارية ومكاتب ومستودعات للجهة المدعى عليها، وكان عرضه بمبلغ قدره (٤٦,٩٢٥,٠٨٨) هو الأفضل، وبتاريخ ١٤٣٣/٤/٣هـ تم تحرير محضر لجنة البت في العروض المقدمة لنفس المشروع، وأوصت فيه اللجنة بترسية المنافسة عليهم، وبتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ صدر توجيه أمير منطقة الرياض باعتماد برنامج زمني وإيجاد آلية تنظيمية لمعالجة دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض وتم فيه تحديد أوقات السماح بدخول الشاحنات من الساعة (١٠) ليلاً إلى الساعة (٥) من صباح اليوم التالي. وبتاريخ ١٤٣٣/٩/٢هـ تم توقيع العقد لتنفيذ أعمال المشروع وبمدة تنفيذ (٢٤) شهراً تسري اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل، وبتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ تم عمل محضر استلام موقع المشروع، وبدأت بذلك مدة التنفيذ وتنتهي بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٤هـ، وبتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ تم توجيه الخطاب رقم (٢٠١٢/٥١٨) إلى الجهة المدعى عليها وفيه بيان بالعوائق والمصاعب التي تواجه المدعية في أعمال ترحيل مخلفات الحفر خارج موقع المشروع وطلبت تعويضها عن الوقت والكلفة عن تطبيق هذا الأمر الإداري نظراً لارتفاع إيجار شاحنة النقل من

مبلغ (٢٠٠) ريال في العمل بالنهار إلى (٣٠٠) ريال في العمل بالليل، وبتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ صدر قرار وزارة العمل بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى (٢٥٠٠) ريال سنوياً اعتباراً من ١٤٣٤/١/١هـ بدلاً من مبلغ (١٠٠) ريال، وتم تطبيق هذا القرار على قرابة (٨٢) من عمالة المشروع، وبتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هـ تم توجيه الخطاب رقم (٢٠١٣/٠١٥) إلى الجهة المدعى عليها، أشير فيه إلى مشكلة استمرار تدفق المياه الجوفية نتيجة التغيير الحاصل في منسوب الحفر الذي تم بطلب من استشاري المشروع، وطلبت إيجاد حل سريع لذلك لتعارض تدفق المياه مع أعمال الحفر وأعمال صب الخرسانات، وبتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ تم توجيه الخطاب رقم (٢٠١٣/١٥٢) إلى الجهة المدعى عليها بيَّن العوائق والمصاعب الفنية التي يمر بها المشروع لعدم وجود مخططات معتمدة وأن المخططات يتم تسليمها بالتجزئة بما لا يدع مجالاً للانطلاق في الأعمال الإنشائية لأساسات المباني، وبتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ تم عقد اجتماع في مقر استشاري المشروع لمناقشة تقدم الأعمال في المشروع، وأوضح الاستشاري في محضر الاجتماع وفي البند رقم (٤) أنه: "قد تبين له ظهور أخطاء في المخططات التعاقدية وخاصة المخططات الإنشائية التي بني عليها المشروع"، كما صرح الاستشاري في البند رقم (٥) من المحضر نفسه أنه: "سيقوم من جهته باستكمال المخططات التعاقدية للمباني"، وبتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٩هـ تم توجيه خطاب من المدعية رقمه (٢٠١٤/٢٨٦) إلى الجهة المدعى عليها بينت أنها لم تستلم المخططات والتفاصيل الإنشائية وتحميلها مسؤولية التأخير الحاصل في إنجاز

الأعمال، وبتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ تلقت المدعية الخطاب رقم (٣٥٠٠٦٥٣٨) الوارد إليها من الجهة المدعى عليها مفاده الموافقة على اعتماد مبلغ (١,٦١٤,٩٥١) لتنفيذ زيادات في كميات بعض بنود جدول الكميات للمشروع ظهرت بعد تعديل المخططات الإنشائية لبعض المباني، كما تم اعتماد تمديد مدة تنفيذ المشروع لستة أشهر إضافية لتنفيذ هذه الكميات الزائدة عن كميات العقد، وبتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ استلمت المدعية خطاباً من الجهة المدعى عليها برقم (٣٥٠٠٩٩٩٢) تُشير فيه إلى أن استشاري المشروع قام بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤م بتسليم المخططات المطلوبة لتنفيذ الأعمال وهي المخططات التي كانت قد وردت في البند (هـ) من المادة (٢) من عقد أشغال عامة والتي كان من المفترض تسليمها عند توقيع العقد، وأن تسليم المخططات كان بعد مضي أكثر من (١٩) شهراً من تاريخ استلام موقع العمل، وبتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ ردت على الجهة المدعى عليها بالخطاب رقم (٢٠١٤/٣٢٨) وبينت فيه أن المخططات المستلمة من استشاري المشروع غير كاملة، وأوردت بياناً بالمخططات الناقصة التي لم يتم استلامها من استشاري المشروع ثم ألحقته بالخطاب رقم (٢٠١٤/٢٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ أكدت فيه عدم استلام جميع المخططات المطلوبة لتنفيذ الأعمال، وبتاريخ ١٤٣٥/١٠/٧هـ تم توجيه الخطاب رقم (٢٠١٤/٦٩٩) إلى الجهة المدعى عليها بينت فيه العوائق الحاصلة في المشروع والتكاليف الإضافية التي تكبدتها نتيجة تطبيق قرار وزارة العمل بخصوص اعتماد مبلغ (٢٤٠٠) ريال رسوماً عمالية، وبتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ تم توجيه الخطاب رقم

(٢٠١٥/٠٠٣) إلى الجهة المدعى عليها أشير فيه إلى مشكلة استمرار تدفق المياه الجوفية، ونبهت المدعية الجهة المدعى عليها إلى الأخطار الناتجة عن عدم الوصول إلى حل لهذا الموضوع بالرغم من مضي أكثر من سنتين على ظهور المشكلة، وطلبت إيجاد حل سريع، وبتاريخ ١٤٣٦/٤/٥هـ تم عقد اجتماع بمكتب مدير إدارة المشاريع بالجهة المدعى عليها لمناقشة موضوع تسرب المياه الجوفية التي كانت قد أشارت إليه في مخاطبات عديدة وجهتها للجهة المدعى عليها والاستشاري للمشروع ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخطاب رقم (٢٠١٣/٠١٥) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هـ، والخطاب رقم (٢٠١٣/١٥٢) بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، والخطاب رقم (٢٠١٥/٠٠٣) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ، وخلص هذا الاجتماع إلى طلب الجهة المدعى عليها استمرار عمل اللازم لسحب المياه الجوفية بواسطة مضخات مائية تعمل بصورة مستمرة مع عمل عازل رطوبة للقبو من الداخل، وعمل نظام تصريف خارجي للقبو من الخارج، على أن تتم المحاسبة على الأعمال السابق ذكرها، وبتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ استلمت خطاباً من الجهة المدعى عليها برقم (٣٦٠١٠٣٢٥) تُشير فيه إلى موضوع معالجة أعمال العزل لداخل القبو المتفق عليه في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٤٣٦/٤/٥هـ، وإلى اعتمادها قيمة تنفيذ الأعمال اللازمة لتكسير وإزالة ونقل طبقة خرسانة أرضية المجمع (طبقة سكريد) وعلاج وترميم العزل في داخل القبو، أما ما يخص أعمال معالجة نزح المياه من خارج القبو فكان الملف لا يزال يتداول بين المدعى عليها واستشاري المشروع للوصول إلى قرار يلزم إحدى الشركات المتخصصة لإنجاز

الأعمال المطلوبة، وبتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ تم توجيه الخطاب رقم (٢٠١٥/٨٥٠) إلى الجهة المدعى عليها، أشار إلى التكلفة اليومية الحاصلة نتيجة شفط المياه الجوفية ونزحها خارج المشروع والتي بلغت (١,٢٨٩) ريالاً يومياً، بدأت بتاريخ صب القواعد في ١٤٣٤/٦/٢٠هـ على أن يستمر ذلك حتى يصبح نظام تصريف المياه الجوفية -الذي تمت التوصية على تنفيذه في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٤٣٦/٤/٥هـ- جاهزاً، وبتاريخ ١٤٣٦/٩/٨هـ تلقت المدعية الخطاب رقم (٣٧٠١٧٣٠٦) الوارد إليها من الجهة المدعى عليها مفاده الموافقة على اعتماد مبلغ (٢,٥٥٣,٢٠٢) ريال لتنفيذ زيادات في كميات بعض بنود جدول الكميات للمشروع، ظهرت بعد أن أنهى الاستشاري تعديل المخططات الإنشائية لبعض المباني مع اعتماد تمديد ثانٍ لمدة تنفيذ المشروع لاثني عشر شهراً إضافياً لتنفيذ هذه الكميات الجديدة الزائدة عن كميات العقد وتنتهي بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٤هـ، وبتاريخ ١٤٣٦/٢/١٣هـ تم توجيه الخطاب رقم (٢٠١٥/٠٥٥) إلى الجهة المدعى عليها المتضمن طلب تمديد المشروع لمدة إضافية ولم تجب الجهة المدعى عليها على الخطاب المذكور، وأتبعت المدعية بخطاب آخر برقم (٢٠١٦/٠٣١) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٩هـ وجهته للجهة المدعى عليها وبينت فيه العوائق التي مرت بالمشروع وطلبت اعتماد تمديد لمدة العقد، ولم تجب الجهة المدعى عليها على هذا الخطاب، وبتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٧هـ أقامت المدعية دعوى في المحكمة العامة بالرياض قيدت بالرقم (٣٧٢٤٠١١٥١) لعام ١٤٣٧هـ ضد المهندس مدير المشروع المعين من قبل استشاري المشروع بسبب الأضرار التي تكبدتها نتيجة تعنته

ومماطلته وتعمده تأخير استلام الأعمال، وبناءً على الدعوى المقامة فقد استجاب الاستشاري وقام بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢١هـ بتغيير مهندس المشروع مما يعد إقراراً من المكتب المذكور بالتقصير الحاصل من مهندسه، وبتاريخ ١٤٣٧/٧/٢هـ حُرر مستخلص إنجاز أعمال رقم (٢٢) معتمد من الاستشاري بمبلغ (٤٢٥,٦٥٦) ريالاً، وفوجئت المدعية أن الجهة المدعى عليها صرفت فقط مبلغاً قدره (١٤٥,٢٧٨) ريالاً بدعوى تطبيق غرامة تأخير على العقد وتحميل المدعية مصاريف المكتب الاستشاري المشرف على المشروع بحجة انتهاء مدة العقد، وقد ورد في المستخلص هذا أن كمية أعمال الحفر والترحيل قد بلغت (١٠٦,٣٣م٣) أي ما يعادل حمولة (١,٨٣٩) ناقلة، حيث إن حمولة الناقلة محددة بكمية (١٨) متراً مكعباً، وبالنظر إلى ما سبق كله، فإنه من الواضح أن المدعى عليها قد خالفت شروط العقد المبرم بينهما في استعمال حقها عندما بدأت في تطبيق غرامة التأخير مع علمها بالعوائق والمصاعب التي رافقت تنفيذ الأعمال والتي هي خارج إرادتها، وخالفت الجهة المدعى عليها في تنفيذ بند أساسي في عقد الأشغال العامة للمشروع المذكور المبرم بين الطرفين بمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة (٢) من وثائق العقد عندما قامت بتسليم مخططات ورسومات خاطئة وغير مكتملة ولا يمكن التنفيذ بموجبها حيث تبين لاستشاري المشروع ظهور أخطاء في المخططات التعاقدية وخاصة المخططات الإنشائية، وأنها غير آمنة ولا يمكن التنفيذ بموجبها، فقام على أساسها استشاري المشروع من جهته بإعداد مخططات جديدة وقام بتسليم جزء من هذه المخططات المطلوبة لتنفيذ الأعمال

وذلك بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤م، وتبين أن المخططات الجديدة غير مكتملة فأعلمت الجهة المدعى عليها بذلك النقص، وبدأ على أساس ذلك استشاري المشروع بإعداد وتسليم المخططات الناقصة بالتدريج، ولقد تهاونت الجهة المدعى عليها في اتخاذ قرارها بشأن حل مشكلة ظهور تسرب المياه الجوفية نتيجة قرار الاستشاري تغيير منسوب الحفر وزيادة العمق عما كان في المخططات التعاقدية، ولم تستقر إرادة المدعى عليها على حل للموضوع إلا بالاجتماع الذي تم لاحقاً بين المدعية والجهة المدعى عليها، وقد وافقت في الاجتماع المذكور على اتباع الحلول الفنية المقترحة من شركة (...) و(...) بشأن تنفيذ نظام لتصريف المياه الجوفية، وكُلفت المدعية القيام بها مع محاسبتها على التكاليف، وقد غُض الطرف عن فترات توقف العمل أثناء تلك الفترة التي امتدت من تاريخ استلام الجزء الأول من رسومات ومخططات المشروع بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ حتى تاريخ حل مشكلة المياه الجوفية في ١٤٣٦/٤/٥هـ، إذ لم تستطع المدعية خلال تلك الفترة القيام بالأعمال الرئيسية المطلوبة منها وهي أعمال صب قواعد المباني وأساساتها لاستحالة العمل بوجود المياه الجوفية ولخطورتها على أعمال صب الخرسانات في تلك الظروف، ولم تستجب الجهة المدعى عليها ولم ترد على الخطاب ذي الرقم (٢٠١٢/٥١٨) والتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ وذلك إنفاذاً للمادة (١١) من الشروط العامة للعقد التي تنص على أنه: "في حالة ما إذا اعترضت المقاول أثناء تنفيذ الأعمال أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلاً، فإن عليه أن يقوم

فوراً بالإخطار عن ذلك"، وبينت المدعية في هذا الخطاب هذه العوائق العملية والمصاعب المادية في أعمال نقل مخلفات الحفر خارج الموقع لتحديد أوقات السماح بحركة الشاحنات من الساعة (١٠) ليلاً إلى الساعة (٥) من صباح اليوم التالي، وطلبت في خطابها كلفة ذلك، كون هذا الأمر الإداري قد صدر بتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ، أي بعد تقديم المدعية لعرضها المالي لتنفيذ المشروع وبعد تحرير لجنة فتح المظاريف بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ، وقد بينت في هذا الخطاب العوائق والمصاعب المادية التي تواجهها نتيجة صدور قرار وزارة العمل بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى (٢٥٠٠) ريال سنوياً، اعتباراً من ١٤٣٤/١/١هـ، بدلاً عن (١٠٠) ريال، كانت مقررة سابقاً أثناء قيام تسعير المشروع، علماً أن مجموع ما قامت بتنفيذه من أعمال حتى المستخلص رقم (٢٢) بلغت قيمته (١٢,٤٨٨,٠٣٢) ريالاً من أصل قيمة العقد الذي أصبحت قيمته مع الزيادات المعتمدة مبلغاً قدره (٥١,٠٩٣,٢٤١) ريالاً، أي أن ما استلمته يعادل (٢٤٪) فقط من قيمة المشروع الكلية، وختمت دعواها بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بعدم تحميل المدعية أية أعباء مالية أو مسؤوليات قانونية، وبعدم العودة على المدعية بأية مبالغ أو مصاريف تصرفها المدعى عليها على المشروع بعد تاريخ السحب، وصرف تكاليف نقل المياه الجوفية خارج الموقع بسيارات نقل المياه واستمرار نزح المياه حتى تاريخ سحب المشروع بمبلغ قدره (٢,٥٠٦,٢١٩) ريالاً، وتعويضها عن الوقت المهدر منذ تاريخ استلام موقع العمل بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ وحتى تاريخ استلام جزء من المخططات والرسومات اللازمة للتنفيذ بتاريخ

١٤٣٥/٥/٢٣هـ بمبلغ قدره (٢,٢٠٠,٢٠٠) ريالاً، وتعويضها عن الوقت المهدر منذ تاريخ استلام جزء من المخططات والرسومات اللازمة للتنفيذ بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ حتى تاريخ البت في مشكلة تسرب المياه الجوفية داخل القبو بتاريخ ١٤٣٦/٤/٥هـ، وهي مدة تعادل (١٠) أشهر بمبلغ قدره (١,١٥٨,٠٠٠) ريالاً، وتعويضها نتيجة المصاعب المادية في أعمال ترحيل مخالفات الحفر خارج الموقع خارج الوقت من الساعة (١٠) صباحاً وحتى الساعة (٥) من اليوم التالي إنفاذاً للمادة (٤٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بمبلغ قدره (١٨٣,٩٠٠) ريالاً، وسداد المبلغ المفروض عليها من مصلحة الزكاة والدخل بقيمة (١٣٨,٩٧٨) ريالاً، وسداد مبلغ وثيقة التأمين بقيمة (٢٧,٩٦٨) ريالاً، وصرف قيمة المواد والمعدات والأثاث التي احتجزتها في الموقع بقيمة (١,٦٦٦,٢٦٠) ريالاً، وتعويضها نتيجة التكاليف الإضافية التي تكبدتها بسبب قرار وزارة العمل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة من (١٠٠) ريال إلى (٢,٥٠٠) ريال سنوياً إنفاذاً للمادة (٤٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بقيمة (٨٥٤,٤٠٠) ريال، وإعادة جميع المبالغ التي تم حسمها من مستحقاتها بدعوى أنها غرامة تأخير ومصاريف استشاري المشروع ومقدارها (٢٨٠,٣٧٨)، وصرف قيمة المستخلص الختامي رقم (٢٣) بقيمة (٤,٦١٢,٩٤١) ريالاً، ودفع أتعاب استشارات شرعية وقانونية بمبلغ (١٥٠,٠٠٠)، ليكون إجمالي المطلوب من الجهة المدعى عليها (١٣,٧٧٩,٢٤٤) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعين ألفاً ومئتين وأربعاً وأربعين ريالاً. وقدم ممثل الجهة المدعى عليها عدة

مذكرات حاصلها: أن مدة المشروع والذي تم التعاقد لإنشائه بين الطرفين (٧٣٠) يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول، وقد تم توقيع العقد بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢هـ، وسُلم الموقع للمدعية بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، والعقد ينتهي بتاريخ ١٤٣٥/١١/١١هـ، ويجب حينها تسليم المشروع بعد إنجازه، ومدّد المشروع لمدة ستة أشهر (١٨٠) يوماً، وحينئذٍ تكون نهاية العقد بتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ، ونسبة الإنجاز في المشروع خلال مدة العقد الأصلية ومدة التمديد لستة أشهر لم تتجاوز (٢٣٪)، ومدّد المشروع لمدة (٣٦٠) يوماً (اثني عشر شهراً)، وحينئذٍ تكون نهاية العقد في ١٤٣٧/٥/١١هـ، وبمعاينة التقارير الأسبوعية والشهرية للمشروع ظهر ضعف مستوى أداء المدعية وعدم قدرتها على إنجاز المشروع لتدني عدد العمال والأدوات بالموقع، وقد قامت المدعى عليها بتوجيه عدة إنذارات للمدعية بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١١هـ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ، وعقدت عدة اجتماعات مع المدعية لحثها على إنجاز المشروع لكن لم يقابل ذلك جدية من المدعية في أداء العمل، ومُنحت المدعية كامل الفرصة لإنجاز المشروع، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وبما أن المادة (٥٣) من النظام نصت على أنه: "يجوز للجهة الحكومية سحب المشروع من المتعاقد ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: ب-إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح

الوضع"، ونصت المادة (٥٣) من العقد على أنه: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي: أولاً: الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي من الحالات الآتية: أ-إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأً ظاهراً في سيره أو أوقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه. ج-إذا أخل المقاول بأي من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح"، وهذه المادة تعطي المدعى عليها حق فسخ العقد، وعلى وجه التفصيل، فالمقاول عمل بالمشروع منذ استلام الموقع في ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، وبمراجعة المخططات وظهور المياه الجوفية بالمشروع تبين أنه يجب إعادة تصميم بعض أساسات المباني وقامت المدعى عليها بتكليف الاستشاري بمراجعة المخططات الإنشائية وإعادة التصميم للأساسات، وبالتالي تم تعديل الأساسات لكل من المبنى رقم (٩) والقبو المجمع وبعض أسقف المباني، علاوةً على بعض التعديلات المعمارية الطفيفة التي لا تؤثر على سير العمل، وتم تسليم المقاول التعديلات التي تمت في أساسات المباني تباعاً مع تقدم سير العمل بحيث لم يتوقف المقاول لأي فترة عن إعطائه هذه التعديلات، وقد ظهر عدم تجاوب المقاول مع متطلبات المشروع ومع نصوص العقد منذ بداية المشروع، فلم يستخدم العدد اللازم من المهندسين والفنيين والعمالة الفنية ذوي المهارة وغيرهم وكذلك المعدات والمواد بما يتناسب مع المشروع، وكان أداؤه دون المطلوب بكثير، مع إمداده

بكافة المخططات لكافة عناصر المشروع في موعدها إلا أنه تأخر في تقديم المخططات التنفيذية لهذه العناصر لاعتمادها من استشاري المشروع مما انعكس سلباً على معدلات الإنجاز، وقد أعطي مهلاً كثيرة للعمل في المشروع مراعاة لمصلحة المشروع وتعاوناً لدفع العمل فيه مع حل كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، على أن يقوم المقاول بدوره في توفير ما يلزم ويؤدي إلى مضاعفة نسبة الإنجاز بالمشروع وإتمامه في الموعد المحدد، ولم يستثمر المقاول هذا التمديد بالصورة المطلوبة فكان التراخي والتهاون في تنفيذ الأعمال هو السمة الواضحة له، واستمر تدني نسبة الإنجاز بالمشروع بسبب تراجع العمالة الفنية للمشروع بالرغم من التمديد له مدة ستة أشهر، وقد أوصى الاستشاري بالموافقة على اقتراح المقاول بتغيير النظام الإنشائي للأسقف التي لم تنفذ بعد من نظام (flatslab) إلى نظام (post tension) الذي يتميز بسرعة فك الشدة والعمل في الأسقف التالية، علاوةً على سهولة تسليم السقف الذي لا يستغرق وقتاً طويلاً، وبالرغم من ذلك فقد تهاونت المدعية في دفع مستخلصات مقاول الباطن الخاص بالأسقف مما تسبب في تأخير صب الأسقف، كما تعهد مندوب المدعية الضامن على إنهاء الهيكل الإنشائي لكامل عناصر المشروع في فترة أقصاها (٦) أشهر اعتباراً من ١٤٣٦/١/٢٧هـ حتى ١٤٣٦/٧/٢٧هـ، وفي حالة التباطؤ أو التقصير في العمل من قبل المقاول فإنه يحق للمالك سحب المشروع من المقاول وترسيته على حسابه طبقاً لما تنص عليه الأنظمة، كما قام المقاول بتقديم جداول الزيادات والوفورات وتم مراجعتها واعتمادها من الاستشاري، حيث أوصى بإعطاء

المقاول مدةً إضافيةً ثانيةً تبلغ (١٢) شهراً، ووافق المالك نتيجة الزيادات التي بلغت (٢,٥٥٣,٢٠٢) ريالاً على هذه المدة لكي يبذل الهمة لمضاعفة نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروع التي لم تنجز بالرغم من التمديدات واستمر تقاعس المدعية وتراخيها في التنفيذ ولم تلتزم بما هو مطلوب بخصوص مضاعفة العمالة الفنية والمعدات والمواد اللازمة لذلك، فوُجه لها إنذارٌ بالخطاب رقم (٣٧٠٠٤٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧هـ لتصحّح وضع المشروع خلال (١٥) يوماً، وسوف يتم بعدها تطبيق الأنظمة واللوائح، ولم يظهر منها أي تعاون، وتم توجيه خطاب لها برقم (٣٧٠٠٠٦٥٧٢) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٣٠هـ تضمن التوضيح بأن سبب تأخير المشروع هو عدم جديتها وعدم قدرتها على إنهاء العمل في موعده بسبب تناقص عدد العمالة والمعدات والمواد، وانتهاء مدة المشروع والمدد الإضافية دون الانتهاء من المشروع. ودعوى المدعية بأن المخططات التي تم تسليمها لها كانت خاطئة وغير مكتملة فهذه دعوى غير صحيحة، فإنه لتدني إمكانيات المدعية تم تكليف الاستشاري بمراجعة المخططات التعاقدية الأساسية للمشروع وذلك بعد ظهور المياه الجوفية على منسوب أعلى من المنسوب المدرج بتقرير التربة، فقام بعمل مراجعة التصميمات لبعض الأماكن التي حصل فيها التسرب، وتم تسليم المدعية التعديلات في بعض المخططات رسمياً قبل تنفيذ البند بوقت كافٍ، وهذا يوضح أن المدعية تسلمت المخططات قبل بدء أعمالها بوقت كافٍ، وأن قولها أنه تم تسليم المخططات بعد تسعة عشر شهراً غير صحيح، ويظهر ذلك في تنفيذها لبعض الأعمال. وفيما يتعلق بالمياه الجوفية فقد تم تحديد منسوب

الحفر طبقاً لتوصيات التقرير الذي قدمه المقاول وتم اعتماده، ولكن أثناء الحفر ظهرت المياه الجوفية على منسوب أعلى من المنسوب المدرج بتقرير المختبر للتربة وتم حل هذه المشكلة بإضافة طبقة خرسانة عادية أخرى يرتفع منسوبها عن منسوب تسرب المياه الجوفية، واستكمالها حتى حدود الحفر المنفذة ليتم تنفيذ أعمال العزل على سطح جاف طبقاً لما جاء بخطاب الاستشاري رقم (٩٣/خ/٢٠١٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١١هـ، وذلك بعد خطاب المدعية رقم (٢١٣/١٥) بيومين، ومن ثم استكمال العمل بالأساسات، وقد حدث ذلك منذ الأيام الأولى وبعد الانتهاء من أعمال الحفر لأساسات الحوائط الساندة بالقبو المجمع دون أي مشكلة، وقد توقفت المدعية عن العمل فجأة لعدم وجود إمكانيات لديها لبدء الردم بين القواعد، وقد أُرسلت لها خطابات عديدة وكانت تعد بالردم ولكنها لم تفعل، وتم تنبيه المدعية بخطابات متكررة بدفع العمل بتكثيف العمالة الفنية والمواد اللازمة والانتهاء من القبو المجمع قبل سقوط الأمطار في فصل الشتاء حتى لا تتضرر طبقات العزل وطبقات الحماية، ولكنها تراخت في استكمال تنفيذ الأعمال ولم تظهر أي جدية لإنهائها في الموعد بالرغم من حرص المدعى عليها على دفع الأعمال بالمشروع، وتسبب تأخرها وعدم جديتها في تنفيذ الأعمال بالقبو المجمع في تسرب المياه الجوفية مرةً أخرى، بالإضافة إلى سقوط الأمطار بغزارة مما أدى إلى حدوث تلف وأضرار بطبقات العزل وطبقة الحماية الخرسانية، وكل هذا بسبب عدم تنفيذ الأعمال المطلوبة بالقبو، وهذا تقاعس في تنفيذ الأعمال أدى إلى زيادة ضغط المياه الجوفية على طبقات العزل

وطبقة الحماية الخرسانية مما أدى إلى إتلافها، وقد كان يجب على المدعية سرعة إنهاء تنفيذ أعمال الخرسانة العادية، وأعمال الردم، وأعمال الخرسانة المسلحة للأرضيات حيث إن أوزان هذه المواد كفيلة بمعادلة ضغط المياه الجوفية من أسفل العزل، وبالتالي فإن السبب فيما حدث هو تراخي وتقاعس وعدم جدية المقاول في تنفيذ الأعمال، وسحب المشروع من المقاول في بداية عام ١٤٣٨هـ؛ وعليه فإن المشروع بالرغم من انتهاء مدة تنفيذه بتاريخ ١٤٣٧/٥/١١هـ، فمطالبة المدعية لا تتوافق مع طبيعة الحال والأعمال التي تم تنفيذها، وطلب رفض الدعوى. وفي تاريخ ١٤٤٠/٦/٢هـ صدر حكم الدائرة القاضي برفض طلب المدعية إلغاء قرار المدعى عليها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء رقم (٣٨٠٠٢٠١٩) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥هـ فيما تضمنه من تنفيذ مشروع إنشاء مكاتب إدارية ومستودعات على حساب المدعية، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، وقد انتهى الحكم إلى عدم قبول طلبات المدعية تأسيساً على أنها مرفوعة قبل أوانها، وأن أوانها يكون بعد ترسية المدعى عليها المشروع على مقاول آخر ومعرفة قيمة المشروع والزيادات المالية. وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظر أمام محكمة الاستئناف، فصدر حكمها بتاريخ ١٤٤١/٦/١١هـ القاضي بقبول طلب إعادة النظر، والعدول عن الحكم بتأييد حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢هـ، بشأن ما قضى به من عدم قبول طلبات المدعية، والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم فيما عدا الطعن على قرار السحب، وإعادة القضية إلى الدائرة للفصل

في هذه الطلبات تأسيساً على أنه مضى على سحب المشروع قرابة أربع سنوات ولم تتم ترسيته على أية مؤسسة، وهذا زائد عن المدة المألوفة، وهو وضع يسترعي النظر ويستوجب على المحكمة اتخاذ ما يحقق العدالة؛ إذ لا يسوغ شرعاً ترك وضع المدعية معلقاً إلى ما لا نهاية. وبإعادة القضية إلى هذه الدائرة طلبت من ممثل المدعى عليها بيان تفصيل حالة المشروع، والبيان حول معدات المدعية المحجوزة هل هي على حالتها حتى الآن أم لا، كما طلبت منه البيان حول المستخلص الأخير وسبب عدم صرفه للمدعية، فقدم مذكرةً تلخصت في أن المشروع متعثر ولم يتم طرحه للمنافسة، أما عن معدات المدعية فإنه لا يوجد في موقع المشروع سوى رصَّاصة تربة واحدة، وهي غير صالحة للاستعمال، أما عن المستخلص الأخير فإن آخر مستخلص رفعته المدعية هو المستخلص رقم (٢٢) ولا يتم صرفه إلا بعد حسم المتبقي من الدفعة المقدمة بمبلغ قدره (٣,٥٢٦,٣٧٠)ريالاً وغرامة التأخير، والمبالغ الزائدة الناتجة على تنفيذ المشروع على حسابها، وأي حسميات أخرى على المدعية. وقدم وكيل المدعية مذكرةً تلخصت في أنه ورد في محضر إثبات حالة المشروع عند سحبه حصرٌ للمواد والمعدات الموجودة على أرض المشروع بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ، ويطلب التعويض عن هذه المعدات وفقاً لهذا المحضر، أما إنكار المدعى عليها لوجود هذه المعدات فهي تتحمل مسؤوليته، وطلب الحكم للمدعية بقيمة كامل المعدات الواردة في الحصر. أما المستخلص الختامي، وفيما يخص الدفعة المقدمة للمدعية فإنه تبقّى على موكلته من الدفعة المقدمة مبلغاً قدره (٣,٥٢٦,٣٧٠) ريالاً. ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى

الاتفاق على خبير ليقوم بتقدير قيمة معدات المدعية المحجوزة في المشروع، فتم الاتفاق على المكاتب التالية: ١-مكتب (...) لتقييم الآلات والمعدات. ٢-شركة (...) للتقييم. ٣-شركة (...) للتقييم. وبمخاطبة الدائرة لهذه الجهات ورد إليها خطاب مكتب (...) لتقييم الآلات والمعدات، الوارد إلى هذه المحكمة برقم (١٩٢٠٩٨/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ المتضمن تقدير أتعاب أعمال الخبرة بمبلغ (١١,٥٠٠) ريالاً. فسألت الدائرة وكيل المدعية عن مدى تحمل موكلته أتعاب جهة الخبرة فيما لو تم ندبها؟ فأبدى استعداد موكلته بدفع هذه الأتعاب على أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى. وفي جلسة لاحقة أصدرت الدائرة قرارها المتضمن ندب مكتب (...) لتقييم الآلات والمعدات خبيراً في هذه الدعوى، وذلك للقيام بتقديم تقرير فني يتضمن تقدير متوسط قيمة معدات المدعية المحجوزة في المشروع حسب السعر السائد في السوق للمواد والمعدات المستعملة المماثلة لها وفقاً لمحضر إثبات حالة المشروع المؤرخ في ١٤٣٨/١/٢٩هـ. ثم قدم الخبير تقريره الفني، وتحيل إليه الدائرة منعاً للإطالة، وقد تلخص في تقدير قيمة هذه المعدات بمبلغ قدره (٥٧٢,٠٠٠) خمسمئة واثنان وسبعون ألف ريال. فقدم وكيل المدعية مذكرةً تلخصت في أن الخبير لم يقم بتقييم الكرفان المعد مكتباً للاستشاري ومكتباً لإدارة المشروع، المكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام مقاس (١١متراً × ٤ أمتار) وما يحويه من أثاث، تم تركها بالموقع، وأصبحت في عهدة المدعى عليها، وقد تم إدراج قيمتها ضمن طلب المدعية في صحيفة الدعوى. فسألته الدائرة هل ورد هذا في الحصر المثبت في محضر إثبات حالة المشروع؟ فأجاب بالنفي. وقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً

تلخصت في أن الآلات التي قام الخبير بتقييمها غير قابلة للاستخدام وتالفة، فلا وجه لتعويض المدعية بقيمتها نظراً لتلفها، كما تضمنت الطعن على تسعير قيمة الخشب وفقاً لتسعيرة مختص ذكر بأنها تثبت ارتفاع سعر التقييم الذي ذكره الخبير. وما دامت المدعية مقتنعة بتقييم الخبير فإن المدعى عليها لا مانع لديها من أن تقوم المدعية بأخذ هذه الآلات والمعدات من الموقع، وبإمكانها بيعها بهذا السعر المرتفع. فأفهمته الدائرة بأن هذا يخالف ما ورد في مذكرة سابقة من أنه لا يوجد في الموقع سوى آلة رصاصة واحدة، فأجاب بأن الصحيح ما تم ذكره سابقاً من أنه لا يوجد في الموقع سوى آلة رصاصة واحدة ولا مانع لدى المدعى عليها من أن تحصل عليها المدعية. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بتنفيذ العقد المبرم بينهما على حسابها بعد سحبه، وإلزام المدعى عليها بتعويضها عن قيمة أعمال العقد التي قامت بها لتنفيذ مشروع (إنشاء مكاتب إدارية ومستودعات) وما حصل عليها من أضرار، بمبلغ قدره (١٣,٧٧٩,٢٤٤) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً؛ فتكون الدعوى من دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والتي يختص ديوان المظالم بنظرها بموجب المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨)

وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظرها الدائرة وفقاً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ المنظم للدوائر وأعمالها. أما عن القبول الشكلي، فبما أن العقد محل الدعوى أبرم بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢هـ، وقد أقام وكيل المدعية هذه الدعوى بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ؛ فإن الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به". أما عن الموضوع، فإن الأصل في دعاوى العقود أن يصار إلى ما تضمنته مواد العقد من أحكام تحقيقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، ومن نافلة القول التنبيه على أن الشروط في العقد تخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، فعن طلب المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بتنفيذ المشروع على حسابها بعد سحبه، وحيث إن التنفيذ على حساب المدعية بعد سحب المشروع داخل ضمن سلطة المدعى عليها التقديرية وفقاً لما قررته المادة (٥٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقةً عن التقيد بمقتضيات العدالة والقواعد المقررة شرعاً من أنه: (لا ضرر ولا ضرار)، وأن: (الضرر يزال). وبما أن الثابت أنه تم سحب المشروع في

١٤٣٨/١/٢٥هـ، وأن المدعى عليها لم تستكمل الإجراءات النظامية للتنفيذ على حساب المدعية حتى هذا التاريخ، وقد مضى على سحب المشروع قرابة خمس سنوات، فإن تنفيذ المشروع على حساب المدعية بعد هذه المدة الفاحشة إضرار بها، إذ لا يمكن ضبط القيمة المالية لما سيتم تنفيذه وفقاً للقيمة المقررة في العقد المبرم مع المدعية قبل خمس سنوات على أقل تقدير، فقد كان على المدعى عليها أن تستكمل إجراءات التنفيذ على الحساب فور سحب المشروع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بتنفيذ العقد على حساب المدعية. أما عن طلب المدعية التعويض عن تكاليف نقل المياه الجوفية، فإن الثابت أن المدعية لما بدأت بتنفيذ العقد اعترضتها مشكلة ارتفاع منسوب المياه على القواعد، مما تعذر معه استكمال المشروع دون القيام بنقل هذه المياه خارج الموقع وتجفيف الموقع بشكل تام، وتطلب التعويض عن تكاليف نقل هذه المياه، ولما كان القول في استحقاق المدعية لهذه التكاليف أو عدم استحقاقها يتوقف على الفصل في توصيف هذه الأعمال، هل هي من الصعوبات المادية المفاجئة غير المتوقعة التي لا يد لطرفي العقد فيها ولا تدخل ضمن أعمال العقد، أم هي من الأعمال المتوقعة في عقود الأشغال العامة التي قد تصادف أي مقاول يقوم بتنفيذ هذا الجنس من المشاريع تأسيساً على أن من واجبات المقاول البصير أن يبذل العناية اللازمة لتلافي هذا الحادث المتوقع. وتحقيقاً لذلك فقد نصت المادة (١١) من الشروط العامة للعقد على أنه: "في حال ما إذا اعترضت المقاول أثناء التنفيذ أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلاً

فإن عليه أن يقوم فوراً في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات إخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك"، فقد أبانت هذه المادة عن الامتياز الجوهري الذي تتمتع به الصعوبات المادية المعتبرة في التعويض، وهو كونها صعوبات مادية غير متوقعة عند أوساط المجربين من أهل الاختصاص، واعتبار هذا جارٍ على قاعدة الشرع المطهر في أن (العادة محكمة)، ونتيجة لذلك فإذا كانت هذه الصعوبات ليست ذات طابع استثنائي، بل هي صعوبات مادية مألوفة فإنه ينخرم فيها شرطٌ يسقط باستحقاق التعويض إلى هاوية عدم المشروعية. وحيث نصت المادة (١/١٠) من الشروط العامة للعقد أن: "على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته بالقيام بعمل المجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك، وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه"، فقد أوجبت هذه المادة على المقاول فحص الموقع فحصاً تنتفي به الجهالة التي منعها الشارع، ومعلوم أن حد ارتفاع الجهالة أمر إضافي مرده إلى العرف. وتأسيساً على ذلك فبما أن من واجبات المقاول أن يقوم بعمل اللازم في هذا الجنس من العقود من المعاينة والفحص وعمل الاختبارات إلى غير ذلك مما يقتضيه حسن التقدير؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أن ارتفاع منسوب المياه لا يدخل ضمن

الصعوبات المادية الموجبة لإعادة التوازن المالي للعقد؛ فإن هذا الأمر متوقع في عقود الأشغال العامة، وكان للمدعية مندوحة عن هذا كله بتقويم عملها في ابتداء الأمر بإجراء الفحص الصحيح والاختبار اللازم الذي يتأتى لكل عامل في عقود المقاولات والأشغال العامة. ومما يؤكد انطراح صفة الاستثنائية عن هذه الصعوبات وأنها متوقعةٌ ومألوفةٌ ما نصت عليه المادة (٥-١) من مواصفات المشروع من أنه: "إذا احتاج الأمر لنزح المياه قبل أو أثناء أو بعد صب الخرسانة يجب أن يقوم المقاول بعمل الترتيب اللازم لنزح المياه دون أن يؤثر ذلك تأثيراً مباشراً على الخرسانة وعليه أن ينشئ المجاري الخاصة وأن يُحضر الأدوات اللازمة لنزح المياه الضرورية للتحقق من أن منسوب المياه بهذه المجاري يبقى دائماً أقل من منسوب قاع الأساسيات دون الإخلال بها بأي حال"، وهذا يؤكد أن هذه الأعمال التي تطالب بها المدعية داخلة في جنس الأعمال العقدية التي ينطبق عليها قول النبي ﷺ: "المسلمون على شروطهم". ويضاف إلى ذلك أن للمدعية يد في استمرار مشكلة ارتفاع منسوب المياه واستفحالها، فقد جاء في تقرير شركة (...) ما نصه: "المياه الموجودة خلف الحائط الاستنادي تكونت من مياه الأمطار والصرف وتسربت إلى الموقع من أماكن غير معزولة بعناية وعدم وجود أوزان داخل الموقع تعوق حركتها، توجد مياه أمطار تواجدت بالموقع من الداخل ناتجة من الأمطار، هذه المياه قد تغلغلت إلى أسفل طبقات العزل وعملت على قطع الطبقة وبالتالي تشققات في طبقة التغطية الخرسانية وانكسارها"، فلا يجوز للمدعية أن تطالب بالتعويض عن فعل هي مسؤولة عنه، سواء في الابتداء أو في

الأثناء، فقد ثبت تقصيرها في عزل تلك الأماكن عن المياه السطحية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. أما عن طلبَي المدعية التعويض عن الوقت المهدر منذ استلام الموقع حتى استلام جزء من المخططات في ١٤٣٥/٥/٢٣هـ، والتعويض عن الوقت المهدر منذ هذا التاريخ حتى تاريخ البت في مشكلة تسرب المياه الجوفية داخل القبو في ١٤٣٦/٤/٥هـ؛ فبما أن مطالبة المدعية هنا إنما تصح إذا ثبت توقفها عن العمل لتقصير المدعى عليها في اعتماد المخططات؛ تأسيساً على أن ضمان العقد (وهو ما يعبر عنه بالمسؤولية العقدية) إنما يتحقق إذا ثبت الضرر، وموجب الضرر هو التوقف الذي يتحقق به هدر موارد المدعية لتعلقها بالمشروع، فمتى لم يثبت التوقف سقط القول باستحقاق التعويض. وبما أن إجراء التعديلات في بعض المخططات غير مانع من العمل في المشروع استناداً على الفقرة (ح) من المادة (١) من الشروط العامة للعقد والتي نصت على أن المخططات تعني: "المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر"؛ وعليه فإنه يجوز للجهة تعديل المخططات في الحدود السائغة عرفاً وبالقدر الذي يتفق مع بنود العقد، وعلى المقاول أن يضع ذلك في الحسبان، وأن ينفذ من المشروع ما كان صالحاً للتنفيذ دون ما توقفت إجازته واعتماده على المدعى عليها. وبما أن المدعية قد أقرت بأنها تسلمت المخططات قبل تعديلها في ١٤٣٤/١/٢٨هـ، وأقرت كذلك بتنفيذ بعض الأعمال بعد هذا التاريخ وأنها لم تتوقف عن العمل بالمشروع، فقد ثبت أنها لم تتوقف يوماً عن تنفيذ المشروع بسبب اعتماد المخططات، بل كان اعتماد المخططات يصدر تباعاً إلى

أن تم اعتمادها جميعاً وفقاً لجدول تسليم المخططات المرفق بملف الدعوى، فلا وجه لتعويض المدعية ما دامت تسخر العمال والأدوات في إنجاز المشروع وإن كان بصورة أقل من المتفق عليه، وبهذا يُعلم أن مناط التعويض وهو الضرر لم يتحقق، كما أن طلب التعويض عن الوقت المهدر إنما يسوغ إذا قامت المدعية بالتزاماتها العقدية وفقاً للفترة الزمنية المحددة في العقد دون تقصير من قبلها، في حين أن الثابت أن تسليم المشروع للمدعية كان في تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، وانتهاء العقد كان في ١٤٣٥/١١/١١هـ وتم تمديد العقد لمدة ستة أشهر من انتهائه مقابل زيادة أعمال بقيمتها، فانتهاء العقد يكون حينئذٍ في ١٤٣٦/٥/١١هـ، ثم مُدد العقد مرةً أخرى مقابل زيادة أعمال بقيمتها لمدة سنة، فيكون انتهاء العقد في ١٤٣٧/٥/١١هـ، وقد أظهرت التقارير الأسبوعية والشهرية ضعف أداء المدعية في تنفيذ المشروع وعدم مقدرتها على إنجاز المشروع في وقته المحدد بعد تمديده لتدني عدد العمال والأدوات، وأن العمال في أحسن أحوالهم لم يتجاوزوا (٥٨) عاملاً مجتمعين في وقت واحد لأيام معدودة، مع أن عدد المباني هو (١٤) مبنى، ولم يتجاوز مجموعهم خلال مدة المشروع -متضمنة التمديد- (٨٢) عاملاً، وأن العمال في غالب الأحوال خلال مدة المشروع أقل من ذلك بكثير، ولما كانت الجهة المدعى عليها أنذرت المدعية بعدة إنذارات لتصحيح وضعها في تنفيذ المشروع، منها على سبيل المثال خطاب المدعى عليها الصادر بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٩هـ المتضمن عدم وجود عمالة كافية في المشروع وبخاصة المهندسين الذين لديهم خبرة في تنفيذ المشروع وذلك في تاريخ الخطاب، وكذلك خطاب الإنذار الموجه للمدعية

بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ المتضمن أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز (١٦٪) بالرغم من انقضاء قرابة (٧٧٪) من مدة المشروع، وآخر الإنذارات كان بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧هـ؛ وبناءً عليه تم سحب المشروع من المدعية مع التنفيذ على حسابها بموجب القرار رقم (٣٨٠٠٢٠١٩) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥هـ، وقد كانت قيمة الأعمال المنجزة للمشروع مع تمديده لسنة ونصف عند سحبه لا تتجاوز (٢٩٪) من قيمة المشروع، مما يدلّ على ضعف الإنجاز وتباطؤ المدعية في العمل، وهذا يرجح انقطاع العلاقة السببية بين الضرر المدعى به والتعديل على المخططات، حيث إن التأخير في اعتماد المخططات مغمور أمام خطأ المدعية الفاحش في تنفيذ التزاماتها التعاقدية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذين الطلبين. أما عن طلب المدعية التعويض عن الأضرار المترتبة على ترحيل مخلفات أعمال الحفر خارج الوقت المحدد في قرار أمير الرياض بتحديد أوقات مرور الشاحنات، فبما أن المادة (٤٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على أنه: "عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص -بعد تاريخ تقديم العرض- تزاد قيمة العقد أو تنقص -بحسب الأحوال- بمقدار الفرق، ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي: أ-أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميّاً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد. ب-ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة

المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته"، فإن هذه المادة إنما قررت الحكم عند فرض رسوم أو ضرائب أو زيادة في المواد والخدمات المسعرة، أما خطاب أمير الرياض فإنه نظم أوقات مرور الشاحنات، والفرق بين الأمرين شاسع، ففي الأحوال التي نصت عليها المادة تحمّل المتعاقد مع جهة الإدارة كلفةَ أمور خارجة عن كسب يده، إنما وجبت بمجرد صدور قرارات الحكومة، أما الأضرار المترتبة على قرار أمير منطقة الرياض فلم تُولَد بمجرد القرار، بل توسطها فعل المدعية المتمثل بنقل مخلفات الحفر في أوقات الحظر، فلا تصح مطالبة المدعى عليها بالتعويض لمجرد صدور القرار. وإن قيل بأن هذا القرار أرهق المدعية في تنفيذ المشروع ولم تجد بدّاً من مخالفة القرار التزاماً بالمدة الزمنية المقررة في العقد دون مراعاة هذا القرار؛ فالجواب بأن هذا لا يصح لتقصير المدعية الفاحش في تنفيذ العقد بالرغم من تمديده وفقاً لما سبق إيراده، فلو تم تعديل مدة العقد بالمراعاة لهذا القرار لظلت المدعية متأخرة تأخراً فاحشاً، ولا يجوز أن تضمن المدعى عليها غرماً كسبته المدعية دون البرهان الشاهد على أن المدعى عليها هي من ألجأتها إلى هذه الغرامة، أما وقائع الدعوى فإنها تشهد بانقطاع العلاقة السببية بين غرامة المدعية وبين المدعى عليها، وأن ما تحملته المدعية ناتج عن تأخرها في التنفيذ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. أما عن طلب المدعية التعويض عن المبالغ المفروضة التي قامت بدفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة التأمين على المشروع، فإن المدعية تذكر

أن هذه المبالغ دفعتها لارتباطها بالمشروع محل العقد دون أن تجني وراءها ربحاً بل انقلبت خسارة بسبب قرار المدعى عليها بسحب المشروع، وبما أن تعويض المدعية عن ذلك ينبني على إثبات خطأ المدعى عليها في قرار السحب، فالتعويض يدور مع ثبوت خطأ المدعى عليها في قرار السحب وجوداً وعدماً، وبما أن الثابت أن قرار سحب المشروع صدر صحيحاً بسبب تقصير المدعية في تنفيذ المشروع كما سبق ذكره، وهذا منتهٍ بحكم الدائرة الابتدائي في هذه القضية المؤيد بحكم محكمة الاستئناف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انتفاء خطأ المدعى عليها الموجب لمسؤوليتها العقدية. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة المواد والمعدات المحجوزة أو التعويض عن قيمتها، فبما أن الثابت أن المشروع محل الدعوى باقٍ على حاله منذ قرار السحب، ولم تقم المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لاستكمال المشروع والتنفيذ على حساب المدعية منذ قرار السحب الصادر بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥هـ حتى هذا اليوم، واحتجاز مال المدعية طوال هذه المدة الفاحشة للتنفيذ على حسابها بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها نظاماً مجانب للعدل الذي أمرنا الله بإقامته، فكان الواجب على المدعى عليها أن تتخذ الإجراءات النظامية للتنفيذ على حساب المدعية على الفور؛ ضماناً لعدم تعثر المرفق العام، وحفظاً لحق المدعية في التنفيذ على حسابها على مقتضى العدل دون حيف أو شطط؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن تقصير المدعى عليها في اتخاذ الإجراءات النظامية فور قرار السحب موجب لإعادة معدات وأدوات المدعية المحجوزة. وحيث أفاد ممثل المدعى عليها عن عدم وجود

سوى رصّاصة تربة واحدة في موقع المشروع، وبما أن محضر إثبات حالة المشروع المؤرخ في ١٤٣٨/١/٢٩هـ تضمن حصراً للمواد والمعدات الموجودة في موقع المشروع في ذلك التاريخ، وقد قال الجويني رحمه الله: "فإن مما يقطع به من غير تعريج على ظن أن الحيلولة بين المالك وملكه من غير عوض محال مع إمكان بذل العوض"، وبما أنه يتعذر إعادة أدوات المدعية ومعداتها بعينها، فالمتعين رد قيمتها. وبما أن الفصل في قيمة هذه المعدات والأدوات وفق السعر السائد في السوق يتوقف على العلم المفصل بأسعار السوق، وهذا لا يتأتى إلا بالاعتماد على رأي فني صادر من متخصص، فقد قامت الدائرة بندب مكتب (...) للتقييم خبيراً في الدعوى لتقديم الرأي الفني وتقدير متوسط قيمة هذه الأدوات والمعدات حسب السعر السائد في السوق للمواد والمعدات المستعملة المماثلة لها وفقاً لمحضر إثبات حالة المشروع المؤرخ في ١٤٣٨/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣٠م، فذكر الخبير أن تقدير قيمة هذه المعدات خلال هذه الفترة هو مبلغ قدره (٥٧٢,٠٠٠) خمسمئة واثنان وسبعون ألف ريال، وحيث لا مطعن على تقرير الخبير، وقد استبان للدائرة سلامة المعايير التي توصل بها إلى نتيجته من الناحية النظامية؛ مما تنتهي معه إلى استحقاق المدعية للمبلغ الذي توصل إليه الخبير، ورفض ما عداه. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن معدات المدعية تالفة، وقد تم تقييمها على غير هذا الأساس؛ فإن هذا ادعاء مرسل، وهو مخالف لمحضر إثبات حالة المشروع الذي حصر الموجودات دون النص على أنها تالفة. كما لا ينال من ذلك ما ذكره أيضاً من ارتفاع قيمة التقييم

بدليل ما قدمه من تسعير أحد المختصين؛ فإن اعتبار هذا السعر المدعى به ليس بأولى من اعتبار السعر الذي توصل إليه الخبير. كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن تقرير الخبير أغفل تقييم الكرفان المعد مكتباً للاستشاري ومكتباً لإدارة المشروع؛ فإن هذا لم يرد في حصر المعدات والأدوات في محضر إثبات حالة المشروع. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن التكاليف الإضافية الناتجة عن قرار وزير العمل برفع تكلفة رسوم العمالة؛ فبما أنه جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ ما نصه: "في شأن رأي الوزارة حيال تحصيل مبلغ مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (٢٠٠) ريال شهرياً لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية عن كل وافد يزيد على عدد السعوديين العاملين فيها"، كما جاء في البند (ثالثاً) من القرار: "تشكل لجنة من وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، تتولى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل ١٤٣٤/١/١هـ"؛ مما يعني أن حق المطالبة لا يتوجه على المدعى عليها، بل للمدعية حق التقدم بطلب التعويض في مواجهة صندوق تنمية الموارد البشرية وفقاً لقرار مجلس الوزراء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. أما عن طلب المدعية إعادة غرامة التأخير ومصاريف الاستشاري، فبما أنه ثبت تأخر المدعية في تنفيذ المشروع تأخراً فاحشاً وفقاً لما سبق إيراده، وأن قيمة الأعمال المنجزة

للمشروع مع تمديده لسنة ونصف عند سحبه لا تتجاوز (٢٩٪)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بصرف قيمة المستخلص الختامي، فبما أن الثابت أن قيمة هذا المستخلص هي (٤,٦١٢,٩٤١,٣٠) أربعة ملايين وستمئة واثنا عشر ألفاً وتسعمئة وواحد وأربعون ريالاً وثلاثون هللةً، كما أن الثابت أن المدعى عليها لم تقم بدفع قيمة هذا المستخلص، وبما أن المدعية استلمت دفعةً مقدمةً وقد بقي في ذمتها منها مبلغاً قدره (٣,٥٢٦,٣٧٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وسبعون ريالاً وفقاً لما أقر به وكيل المدعية في مذكراته؛ وعليه فإن المدعية مستحقة لباقي مبلغ المستخلص الأخير بعد حسم المتبقي من الدفعة المقدمة، فتستحق المدعية بذلك مبلغاً قدره (١,٠٨٦,٥٧١,٣٠) مليون وستة وثمانون ألفاً وخمسمئة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثون هللةً. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي في هذه القضية، ففيما يتعلق بقيمة الاستشارات الشرعية والنظامية، فإن المدعية لا تستحقها، إذ إن الدائرة انتهت إلى الحكم برفض غالب طلبات المدعية، والحكم لها بقيمة هذه الاستشارات فرع عن الحكم لها بطلباتها في الدعوى، ومتى سقط الأصل سقط الفرع، والحكم للأعم الأغلب، فبه يتحقق مناط التعويض عن أتعاب التقاضي، وهو ثبوت الإلجاء إلى رفع الدعوى لتحصيل الحق الثابت؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الشق من الطلب. أما عن طلب التعويض عن تكاليف الخبير في هذه الدعوى بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمئة ريال، المتفرع عن طلب التعويض بقيمة المعدات

المحجوزة، فبما أن الدائرة انتهت إلى الحكم للمدعية في هذا الطلب، وحيث تحقق مناط التعويض هنا، وهو ثبوت الإلجاء إلى رفع الدعوى لتحصيل الحق الثابت؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ. وإذا كانت المدعية تستحق قيمة المعدات والأدوات المحجوزة في المشروع بمبلغ قدره (٥٧٢,٠٠٠) خمسمئة واثنان وسبعون ألف ريال، إضافةً إلى ما تبقى لها من المستخلص الختامي بمبلغ قدره (١,٠٨٦,٥٧١,٣٠) مليون وستة وثمانون ألفاً وخمسمئة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثون هللةً، إضافةً إلى قيمة تكاليف الخبير في هذه الدعوى بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمئة ريال؛ فإن إجمالي ما تستحقه المدعية في هذه الدعوى هو مبلغ قدره (١,٦٧٠,٠٧١,٣٠) مليون وستمئة وسبعون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً وثلاثون هللةً.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلغاء قرار المدعى عليها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء المتمثل بتنفيذ عقد (إنشاء مكاتب إدارية ومستودعات) المبرم في ١٤٣٩/٩/٢هـ على حساب المدعية مؤسسة (....). ثانياً: إلزام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) مبلغاً قدره (١,٦٧٠,٠٧١,٣٠) مليون وستمئة وسبعون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً وثلاثون هللةً. ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.